

1000162-61.2022.8.26.0016

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Defeito, nulidade ou anulação

Magistrado: LIGIA DAL COLLETTU BUENO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Juizados Especiais Cíveis

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... que a avaria no veículo e o suposto furto do estepe não ocorreram em suas dependências.

Dessa forma, não se desincumbindo a ré do ônus de comprovar suas alegações, tem-se que o furto do estepe ocorreu enquanto o veículo se encontrava estacionado no supermercado réu.

Assim, fez a autora uso de estacionamento oferecido pelo supermercado como uma comodidade aos clientes que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Juizados Especiais Cíveis

1ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro

Rua Vergueiro nº 835, São Paulo-SP - cep 01504-001

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1000162-61.2022.8.26.0016 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000162-61.2022.8.26.0016

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação

Requerente:

Norma Dias da Silva

Requerido:

Companhia Brasileira de Distribuição S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LIGIA DAL COLLETTU BUENO

Vistos.

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei nº 9.099/95.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O feito, portanto, comporta julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, diante da desnecessidade de produção de outras provas, além das constantes nos autos.

Registra-se, por oportuno, que o Juiz é o destinatário da prova, a quem compete determinar as diligências úteis ao deslinde da causa, indeferindo aquelas consideradas de nenhum efeito ou meramente protelatórias (art. 370, do CPC/2015), com o fito de formar o seu livre convencimento motivado (art. 311, do CPC/2015).

Não vigora a preliminar quanto à ilegitimidade passiva, pois esta confunde-se com o mérito e com ele será analisada.

A ação é procedente em parte.

Restou incontroverso nos autos, por ausência de impugnação específica, que a autora deixou seu veículo no estacionamento do supermercado réu no dia 08/01/2019, o que também é corroborado pelo Boletim de Ocorrência de fls.24/25, comprovante de compra

de fls. 17.

Alega a autora que após a compra, ao chegar em seu veículo, reparou uma avaria na porta dianteira, mas só constatou o furto do estepe no dia seguinte.

Em defesa, a ré alega culpa exclusiva de terceiro.

Pois bem.

Tratando-se de relação de consumo e dada a verossimilhança das alegações autorais, recai sobre a ré o ônus da prova no sentido do afastamento de sua responsabilidade. No caso em exame, a ré não juntou aos autos imagens das câmeras de segurança, de forma a comprovar que a avaria no veículo e o suposto furto do estepe não ocorreram em suas dependências.

Dessa forma, não se desincumbindo a ré do ônus de comprovar suas alegações, tem-se que o furto do estepe ocorreu enquanto o veículo se encontrava estacionado no supermercado réu.

Assim, fez a autora uso de estacionamento oferecido pelo supermercado como uma comodidade aos clientes que frequentam o local, estando configurado um contrato de depósito em relação ao veículo.

Ao disponibilizar estacionamento a seus clientes, durante o período em que os mesmos realizam compras em sua loja, a ré assume o dever de guarda e vigilância do veículo e seus acessórios, pois do veículo não se desagrega, devendo, portanto, responder por eventuais prejuízos causados a seus respectivos proprietários. Com efeito, o estacionamento objetiva indicar a maior segurança que o cliente terá no local, servindo como atrativo a que se valha dos serviços ali prestados ou dos produtos lá vendidos.

Logo, inegável a obrigação do fornecedor de bens e serviços de indenizar os danos sofridos por seus clientes que se utilizarem de tal comodidade, que visa a incrementar o próprio negócio.

Nesse sentido dispõe a Súmula 130 do C. Superior Tribunal de Justiça: "A empresa responde perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento".

Assim, demonstrado o furto do estepe do veículo em estacionamento disponibilizado pela ré para seus clientes, deverá a ré indenizar a autora pelo dano causado, no montante total de R\$ 5.316,38 (fls. 22 e fls. 26), com correção monetária pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a contar do evento danoso e juros de 1% ao mês a contar da citação.

Contudo, a mera negativa de ressarcimento não caracteriza dano moral indenizável, constituindo mero aborrecimento.

Tem-se entendido que o dano moral consiste em lesão a direito da personalidade e não decorre do mero descumprimento contratual ou legal.

Nesse sentido é o Enunciado de número 25 do I Encontro do Primeiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital: 25. "O simples descumprimento do dever legal ou contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que atinja a dignidade da parte."

Com efeito, essa modalidade de indenização é devida quando a conduta do agente causa enorme sofrimento ou humilhação à vítima, em padrões que fogem à normalidade, causando sérios abalos psicológicos ou sérias interferências no bem-estar do indivíduo.

Logo, tendo em vista que o caso relatado nos autos não apresentou ofensa à integridade íntima da autora, até porque ocorreu no ano de 2019 e presente ação somente ajuizada em 2021, não comporta acolhimento a pretensão da parte autora de obter indenização por danos morais.

Ante o exposto, nos termos do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R\$ 5.316,38, com correção monetária pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde o evento danoso e juros de 1% ao mês, a contar da citação.

Sem custas ou honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de recurso inominado, o prazo para recurso é de 10 (dez) dias começando a fluir a partir da intimação da sentença, devendo ser interposto por advogado.

Na eventualidade de ser interposto recurso, o recorrente deverá recolher o preparo recursal na forma da Súmula 13, do I Encontro do Primeiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, publicado em 12.06.2006, com a seguinte redação: O preparo no juizado especial cível, sob pena de deserção, será efetuado, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, e deverá corresponder à soma dos seguintes itens: a) 1% sobre o valor atualizado da causa, no mínimo de 5 UFESPs (inciso I, do art. 4º. da Lei 11.608/2003), b) 4% sobre o valor da condenação - Lei 15.855 de 02/07/2015, ou se não houver, do valor da causa atualizado, observando-se a quantia de, no mínimo, 5 UFESPs (inciso II, do art. 4º. da Lei 11.608/2003), c) soma do valor das despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, etc), conforme Comunicado CG nº 1530/2021. O valor do preparo deve ser recolhido no prazo de até 48 horas após a interposição do recurso, independentemente de intimação. Não existe possibilidade de complementação, caso haja recolhimento de valor inferior ao devido, conforme restou decidido pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg na Rcl 4.885/PE) e estabelecido nos Enunciados 80 do FONAJE e 39 e 82 do FOJESP, não se aplicando o disposto no art. 1007 do CPC.

Caso haja eventual pleito de gratuidade, além da declaração de hipossuficiência, a parte que o postular deverá apresentar as duas últimas declarações de bens e rendimentos utilizadas para fins de imposto de renda perante a Receita Federal, ou caso se declare, sob as penas da lei, contribuinte isenta de I.R., deverá anexar os dois últimos comprovantes de rendimentos mensais, no prazo de cinco dias ou junto com eventual recurso interposto, sob pena de indeferimento do benefício postulado. Para início da fase de cumprimento de sentença, o peticionamento deverá observar os termos do Comunicado CG nº 1789/2017.

P.I.C

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA